

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1681/2537

นางสุวรรณา วิภาตะกลัศ

โจทก์

นางวารุณี พงษ์ศิवालัย กับพวก

จำเลย

นางสุวรรณา วิภาตะกลัศ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดสืบพยาน ชั้นใต้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง โดยยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริง จากการนำสืบของโจทก์ ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยจึงเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวน ต้องห้าม ไม่ให้รับฟังตามกฎหมาย ฎีกาของโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่บัญญัติว่าห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า จำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,162,267

ศาลชั้นต้นงดสืบพยานชั้นใต้สวนมูลฟ้อง แล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 66)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อฟ้องไม่มีความผิด ศาลยกฟ้อง ได้โดยไม่ต้องไต่สวน
มูลฟ้อง คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งข้อ
เท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อฟ้องไม่มีความผิด ศาลยกฟ้อง ได้โดยไม่ต้องไต่สวน
มูลฟ้อง คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้อง ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งข้อ
เท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220
ให้ยกคำร้อง

(สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น